Droit de la décentralisation et gouvernance locale

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-24

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondir le droit des collectivités territoriales maliennes : fondements de la décentralisation, échelons et organes locaux, compétences transférées, finances et patrimoine locaux, marchés des collectivités, contrôle de légalité et tutelle de l'État, participation citoyenne — toujours en structures et en mécanismes, à partir de dossiers entièrement fictifs.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Fondements constitutionnels et législatifs de la décentralisation au Mali
• Leçon 2 — Les collectivités territoriales : communes, cercles, régions (présentation)
• Leçon 3 — Les organes des collectivités : conseils et exécutifs locaux
• Leçon 4 — Les compétences transférées : domaines et exercice
• Leçon 5 — Les finances locales : budgets et ressources des collectivités
• Leçon 6 — Le patrimoine et les marchés des collectivités
• Leçon 7 — Le contrôle de légalité et la tutelle de l'État
• Leçon 8 — La participation citoyenne à la gouvernance locale
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

La décentralisation est l'un des chantiers juridiques majeurs de l'État contemporain : elle décide qui, concrètement, entretient la piste, fait fonctionner l'école de proximité, délivre l'acte d'état civil ou entretient le point d'eau du village. Derrière ces services quotidiens se cache une architecture de droit public précise : des collectivités dotées de la personnalité juridique, administrées par des conseils élus, exerçant des compétences propres avec des ressources identifiées, sous un contrôle de l'État qui n'est pas un pouvoir hiérarchique. Ce cours en étudie l'architecture complète, en approfondissement du cours d'organisation administrative de deuxième année (DRO-L2-12).

L'approche retenue est celle des structures et des mécanismes. Les textes qui organisent les collectivités maliennes — Constitution et lois d'organisation territoriale et de régime financier, nommés ici en général — doivent être consultés dans leur version en vigueur : ce cours n'en cite ni les numéros ni les dates, et ne commente aucune réforme en cours. Il enseigne ce qui permet de lire n'importe quel texte de décentralisation : la distinction avec la déconcentration, la logique des échelons, la mécanique des organes, le couple compétences-ressources, la discipline budgétaire, le sens du contrôle de légalité et la place exacte du citoyen dans la décision locale.

Tous les dossiers du cours se déroulent dans une commune fictive, Zambougou, et parfois chez sa voisine tout aussi fictive, Kambara. Les budgets, délibérations et marchés qui y figurent sont des documents d'école, équilibrés et vérifiés au franc près, mais ils n'ont aucune valeur officielle : ils servent à apprendre à raisonner. Chaque corrigé se termine d'ailleurs par une mention qui le rappelle — pour une collectivité réelle, seuls les textes en vigueur et l'avis d'un professionnel du droit font foi.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer les fondements de la décentralisation et la distinguer rigoureusement de la déconcentration.
- Présenter les échelons de collectivités — communes, cercles, régions — par leurs fonctions respectives.
- Décrire les organes locaux : rôle du conseil délibérant et de l'exécutif, mécanismes de séance et de vote, statut des élus en catégories.
- Analyser les compétences transférées : domaines concernés, modes d'exercice et débat sur l'accompagnement en ressources.
- Lire un budget local : sections, équilibre, catégories de ressources et place de l'emprunt.
- Classer le patrimoine d'une collectivité et appliquer aux marchés locaux les principes étudiés pour la commande publique.
- Décrire le contrôle de légalité et la tutelle : transmission des actes, observations, déféré au juge et contrôles budgétaires.
- Présenter les mécanismes de participation citoyenne et leur valeur juridique par rapport à la décision des élus.

Leçon 1 — Fondements constitutionnels et législatifs de la décentralisation au Mali

La décentralisation est un mode d'organisation de l'État unitaire : l'État transfère certaines compétences à des personnes morales de droit public distinctes de lui — les collectivités territoriales — qui les exercent en leur nom, avec leurs organes propres et leur budget propre. Il faut la distinguer nettement de la déconcentration, étudiée dans le cours DRO-L2-12 : dans la déconcentration, l'État rapproche seulement ses propres services du terrain ; les agents locaux restent ses agents, soumis à son pouvoir hiérarchique, et il n'existe qu'une seule personne morale, l'État. Dans la décentralisation, au contraire, la décision locale appartient juridiquement à la collectivité : son conseil élu peut choisir autrement que ce que souhaiterait le représentant de l'État, et ce choix est valable s'il respecte la loi.

Le socle de cette architecture est d'abord constitutionnel : le principe de la libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus y est posé comme une garantie. Cela signifie que la collectivité s'administre elle-même, dans les compétences que la loi lui attribue ; elle n'est pas une antenne de l'administration centrale. Autour de ce socle, les lois d'organisation territoriale et le régime financier

des collectivités — nommés ici en général, à consulter dans leur version en vigueur auprès des sources officielles — déterminent les échelons, les organes, les compétences, les ressources et les contrôles. La lecture de ces textes obéit à une règle d'or : pas de compétence sans texte qui l'attribue, et pas de tutelle au-delà des textes qui l'organisent.

La doctrine dégage classiquement plusieurs conditions pour qu'une décentralisation soit réelle et pas seulement affichée : une personnalité juridique distincte, des affaires propres reconnues par la loi, des organes élus par les habitants, des ressources propres ou garanties, et un contrôle de l'État limité à la légalité des actes plutôt qu'à leur opportunité. Quand l'une de ces conditions fait défaut — des organes nommés au lieu d'élus, par exemple, ou des compétences sans aucun moyen —, on glisse vers une décentralisation de façade. Le débat est permanent et il est sain : l'État central met en avant l'unité du pays et l'égalité des citoyens sur tout le territoire ; les collectivités répondent que la proximité rend la décision plus juste et plus contrôlable par les habitants. Le droit de la décentralisation est l'art d'équilibrer ces deux exigences.

L'essentiel
Décentralisation = transfert de compétences à des collectivités, personnes morales distinctes, administrées librement par des conseils élus, sous un contrôle de légalité. Déconcentration = simple aménagement interne de l'État, sans nouvelle personne morale ni élus décideurs.

Exemple — Cartographie des fondements appliquée à la commune fictive de Zambougou

SITUATION FICTIONNELLE	FONDEMENT QUI S'APPLIQUE
Le conseil de Zambougou vote son budget local et choisit ses priorités.	Libre administration : le conseil élu décide des affaires locales.
Le représentant de l'État reçoit copie du budget mais ne peut pas le réécrire.	Contrôle de légalité : l'État vérifie la conformité à la loi, pas l'opportunité des choix.
Le chef de service local de l'État rend compte à son supérieur hiérarchique.	Déconcentration : agent de l'État, une seule personne morale (l'État).
Zambougou veut gérer un équipement qui n'est attribué par aucun texte aux communes.	Pas de compétence sans texte : vérifier l'attribution légale avant d'agir.
La commune conclut un emprunt pour un équipement durable.	Personnalité juridique et budget propre : elle s'engage en son nom.

À retenir

- Le critère décisif de la décentralisation est la personnalité juridique distincte doublée d'organes élus : sans eux, c'est de la déconcentration.
- La libre administration est le principe constitutionnel qui garantit que la collectivité décide elle-même de ses affaires, dans le cadre de la loi.

• Deux règles d'or symétriques : pas de compétence de la collectivité sans texte d'attribution ; pas de tutelle de l'État au-delà des textes.

Exercice

Pour chacune des trois situations fictives suivantes, dis s'il s'agit de décentralisation ou de déconcentration, et justifie en une phrase : 1) Le service départemental de l'État chargé de l'agriculture, installé dans la circonscription, reçoit du ministère le pouvoir de signer certains actes en son nom. 2) Le conseil élu de la commune fictive de Kambara décide de créer un service communal d'entretien des points d'eau, compétence attribuée aux communes par les textes, et vote les crédits correspondants. 3) Le représentant de l'État dans la circonscription coordonne les services locaux de plusieurs ministères et leur donne des instructions.

✔ Corrigé

1) Déconcentration : le service reste un service de l'État, son chef est un agent nommé, placé sous autorité hiérarchique ; aucune personne morale nouvelle, aucun élu — l'État aménage sa propre présence. 2) Décentralisation : une collectivité, personne morale distincte, décide par son conseil élu d'exercer une compétence que les textes lui attribuent, avec son budget ; le choix lui appartient même si l'État l'aurait fait autrement. 3) Déconcentration : la coordination des services de l'État par son représentant relève de l'organisation interne de l'État ; le représentant de l'État ne décide pas à la place des collectivités, il anime les services étatiques. Le réflexe de classement tient en trois questions : qui décide (un élu local ou un agent nommé) ? pour le compte de quelle personne morale ? sous quel contrôle (hiérarchique ou de légalité) ? Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les collectivités territoriales : communes, cercles, régions (présentation)

Les textes d'organisation territoriale maliens connaissent trois échelons de collectivités : la commune, le cercle et la région. La commune est l'échelon de proximité, celui du quotidien : elle est la collectivité de base, au plus près des habitants, et c'est à son niveau que se règlent les services de tous les jours — état civil, entretien des équipements de quartier ou de village, gestion des marchés de proximité, voirie locale. Son ressort est restreint, ce qui rend ses élus identifiables et directement accessibles aux habitants : c'est à la fois sa force démocratique et la limite de ses moyens, car les petites collectivités disposent de peu de ressources propres.

Le cercle est l'échelon intermédiaire : il regroupe plusieurs communes et joue un rôle de coordination et d'appui. Sa fonction dominante n'est pas de refaire ce que font les communes, mais de traiter ce qui dépasse l'échelle d'une seule commune : équipements structurants partagés, cohérence des investissements voisins, appui technique aux communes les plus petites. La région, échelon large, est tournée vers le développement et la planification : elle pense les infrastructures et les équilibres à une échelle où une commune seule ne peut pas agir — grands équipements,

développement économique du territoire, schémas d'aménagement. Cette répartition par fonctions dominantes n'interdit pas les chevauchements de terrain ; elle impose de se demander, pour chaque besoin, quel échelon est le mieux placé pour y répondre.

Un principe structure ces relations : il n'existe pas de hiérarchie entre collectivités. La région ne commande pas au cercle, qui ne commande pas à la commune ; chaque collectivité exerce les compétences que les textes lui attribuent, dans son ressort, sans tutelle d'une collectivité sur une autre. Quand un projet concerne plusieurs échelons ou plusieurs communes voisines, l'instrument n'est donc pas l'ordre mais la coopération : conventions entre collectivités, structures de coopération créées en commun, cofinancements négociés. Cette absence de hiérarchie protège la libre administration de chaque échelon ; elle exige en contrepartie un vrai travail de coordination, que les cadres de concertation entre collectivités permettent d'organiser.

L'essentiel
Trois échelons, trois logiques : la commune pour la proximité, le cercle pour la coordination et l'appui, la région pour le développement et la planification. Aucune collectivité n'exerce de tutelle sur une autre : la coopération remplace la hiérarchie.

Exemple — Grille des échelons appliquée à des besoins fictifs

```
BESOIN FICTIF ÉCHELON LE MIEUX PLACÉ POURQUOI
---------------------------------------- ----------------------
--------------------------
Délivrer les actes d'état civil Commune Proximité quotidienne,
des habitants de Zambougou. guichet accessible à tous.

Réparer la piste qui relie quatre Cercle (avec les L'ouvrage dépasse le
communes voisines. communes concernées) ressort d'une seule commune.

Construire un équipement de formation Région Équipement structurant à
d'envergure pour tout le territoire. l'échelle du territoire.

Entretenir l'éclairage des rues Commune Service de proximité,
de Zambougou. suivi au jour le jour.

Plan d'aménagement coordonné des Région, en concertation Vision d'ensemble,
ressources en eau du territoire. avec cercles et communes arbitrages entre usages.

Règle de lecture : on ne demande pas « qui est au-dessus »,
mais « quelle échelle correspond au besoin ».
```

À retenir

- Commune = proximité, cercle = coordination et appui, région = développement et planification : des fonctions dominantes, pas des rangs.
- Aucune tutelle entre collectivités : un projet commun se construit par convention et cofinancement, jamais par injonction d'un échelon sur un autre.
- Pour chaque besoin, la bonne question est celle de l'échelle : trop petit, l'échelon manque de moyens ; trop grand, il perd la proximité.

Exercice

La commune fictive de Zambougou fait face à trois projets : a) installer une bibliothèque de quartier ; b) bitumer la route qui la relie à deux communes voisines et au chef-lieu du cercle ; c) élaborer un schéma de développement touristique pour l'ensemble du territoire régional. Pour chaque projet, indique l'échelon qui devrait porter le projet, le rôle éventuel des autres échelons, et l'instrument juridique adapté quand plusieurs collectivités sont concernées.

✔ Corrigé

a) La commune porte le projet : équipement de proximité, entretien et animation au niveau du quartier ; le cercle ou la région peuvent seulement apporter un appui (subvention d'équipement, mise à disposition de documents) sans se substituer au conseil communal. b) Le projet dépasse le ressort communal : il doit être porté à l'échelle du cercle, qui coordonne les communes traversées, chacune pouvant participer au financement pour la portion qui la concerne ; l'instrument est la convention entre collectivités, qui répartit les contributions et désigne le maître d'ouvrage — aucune collectivité ne peut imposer sa participation à une autre. c) La région est l'échelon de la planification et du développement : elle élabore le schéma, en concertation avec les cercles et communes, qui gardent la main sur les équipements de proximité que le schéma prévoit. Dans les trois cas, la méthode est identique : identifier l'échelle du besoin, vérifier le texte d'attribution de la compétence, puis organiser la coopération par écrit. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les organes des collectivités : conseils et exécutifs locaux

Chaque collectivité est administrée par deux organes aux rôles bien distincts. Le conseil — conseil communal, conseil de cercle ou conseil régional selon l'échelon — est l'organe délibérant : élu au suffrage universel par les habitants, il débat et vote les décisions importantes de la collectivité : le budget, les équipements, les conventions, les tarifs des services locaux dans les limites des textes. Il fonctionne en sessions : l'ordre du jour est fixé à l'avance, les membres sont convoqués, les débats sont en principe publics et les décisions prennent la forme de délibérations, adoptées selon des règles de quorum et de majorité fixées par les textes. C'est la délibération, acte écrit et motivé quand il le faut, qui engage juridiquement la collectivité — pas la simple opinion exprimée en réunion.

L'exécutif local — le maire pour la commune, le président pour le cercle et la région — prépare les dossiers du conseil, exécute ses délibérations et assure le fonctionnement quotidien des services. Il est l'ordonnateur du budget local : c'est lui qui engage les dépenses votées et constate les recettes, tandis que le paiement effectif relève du comptable public, selon la séparation classique des fonctions étudiée en droit des finances publiques. L'exécutif exerce aussi des fonctions que les textes lui attribuent directement : officier d'état civil pour le maire, mesures de police administrative locale dans les limites légales, représentation de la collectivité en justice et dans les actes de

la vie civile. Il rend compte de sa gestion au conseil, qui peut le contrôler politiquement sans pour autant gérer à sa place.

Les élus locaux ont un statut, présenté ici en catégories. Ils perçoivent des indemnités de fonction encadrées par les textes — ce ne sont pas des salaires librement fixés par le conseil. Ils sont protégés dans l'exercice de leur mandat, mais aussi responsabilisés : règles d'incompatibilité et d'inéligibilité pour prévenir les conflits d'intérêts, responsabilité personnelle possible en cas de faute détachable, et mécanismes prévus par les textes en cas de dysfonctionnement grave des organes — suspension ou dissolution du conseil, qui restent des mesures exceptionnelles et encadrées, examinées dans la leçon sur la tutelle. Le mandat a une durée fixée par les textes électoraux en vigueur ; l'essentiel pour le juriste n'est pas de mémoriser une durée mais de comprendre l'équilibre : des élus assez stables pour mener des projets, et assez contrôlés pour rester redevables devant les habitants.

L'essentiel
Le conseil délibère et engage la collectivité par ses délibérations ; l'exécutif (maire ou président) prépare, exécute et gère au quotidien, en qualité d'ordonnateur. Le statut des élus combine indemnités encadrées, protections, incompatibilités et responsabilité.

Exemple — Délibération d'école de la commune fictive de Zambougou (document rédigé pour le cours)

```
COMMUNE FICTIVE DE ZAMBOUGOU — CONSEIL COMMUNAL
Délibération d'école n° 07 — Séance ordinaire (document fictif)

Vu la Constitution ;
Vu les textes en vigueur relatifs à l'organisation, aux compétences
et au régime financier des collectivités territoriales ;
Vu le projet de budget communal de l'exercice en cours ;
Le conseil communal, réuni en session ordinaire, après en avoir délibéré :

Membres en exercice : 21 — Présents : 17 — Votants : 17
Pour : 14 — Contre : 2 — Abstention : 1

DÉCIDE :
Article unique de la délibération d'école — Le programme d'entretien
de la voirie communale est approuvé. Le maire, ordonnateur, est chargé
de l'exécution, dans la limite des crédits votés au budget.

Contrôle de lecture : présents = pour + contre + abstentions
17 = 14 + 2 + 1. La délibération est adoptée à la majorité
des suffrages exprimés (14 voix pour, 2 contre).
```

À retenir

- Ce qui engage la collectivité, c'est la délibération du conseil, acte formel pris en session selon les règles de quorum et de majorité — pas une décision orale de l'exécutif.
- L'exécutif prépare et exécute ; il est ordonnateur du budget, mais le paiement relève du comptable public : les fonctions sont séparées.

• Le statut des élus est un équilibre : indemnités encadrées, protections du mandat, incompatibilités contre les conflits d'intérêts, responsabilité en cas de faute.

Exercice

Le maire de la commune fictive de Zambougou, impatient, décide seul de signer une convention importante avec une entreprise pour la construction d'un équipement communal, sans délibération préalable du conseil, puis présente la convention au conseil en demandant de « régulariser ». Analyse la situation : quel organe était compétent ? Quelle est la fragilité juridique de la convention ? Que doit faire le conseil, et que risque l'exécutif ?

✔ Corrigé

La compétence appartenait au conseil : engager la collectivité dans un équipement et une dépense de cette importance relève des décisions que les textes réservent à l'organe délibérant ; l'exécutif prépare le dossier et exécute la délibération, il ne s'y substitue pas. La convention signée sans délibération est donc fragile : l'acte a été pris par un organe incompétent pour l'engager seul, ce qui l'expose à être contesté — par le contrôle de légalité comme par un tiers intéressé — et l'entreprise cocontractante ne peut pas ignorer les règles de compétence qui organisent la collectivité. Le conseil ne doit pas « régulariser » les yeux fermés : il doit examiner le dossier au fond, vérifier les crédits disponibles au budget et, s'il approuve le projet, adopter une délibération en connaissance de cause pour l'avenir, sans que cela efface mécaniquement le vice de l'acte initial. L'exécutif, lui, s'expose à un blâme politique du conseil et, selon les conséquences financières, à une mise en cause de sa responsabilité pour avoir engagé la collectivité hors de ses pouvoirs. La leçon de méthode : dans une collectivité, on identifie toujours l'organe compétent avant de signer quoi que ce soit. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les compétences transférées : domaines et exercice

Les collectivités n'ont pas une compétence générale illimitée : elles exercent les compétences que les textes leur attribuent, domaine par domaine. Les champs classiquement transférés aux communes et aux autres échelons concernent la vie quotidienne : l'état civil, l'éducation de base et l'entretien des écoles du premier degré, la santé de proximité et l'entretien des centres de santé communautaires, l'eau potable et l'assainissement de proximité, la voirie locale et l'éclairage public, les marchés et équipements collectifs, l'hygiène et la salubrité publiques, ainsi que des domaines comme la culture, le sport et l'appui aux activités économiques locales. Pour chaque domaine, le texte d'attribution précise ce qui est transféré : construire, entretenir, gérer le service, ou seulement participer — la nuance est décisive, car elle détermine qui paie et qui décide.

Exercer une compétence suppose des modes d'action. La collectivité peut gérer directement le service avec ses propres agents ; elle peut aussi passer des conventions — avec les services de l'État pour un appui technique, avec une

collectivité voisine pour un équipement partagé, avec un opérateur pour l'exécution d'une tâche précise, la décision restant locale. Elle peut enfin s'associer à d'autres communes dans des structures de coopération pour atteindre la taille critique qu'un service exige. Dans tous les cas, la compétence transférée n'efface pas l'État : celui-ci conserve ses compétences propres — programmes et normes nationales, personnels de certains services selon les textes, contrôle de qualité — et la frontière entre « transféré » et « partagé » est souvent le lieu des difficultés pratiques, qu'une convention écrite claire permet de prévenir.

Le débat classique de la décentralisation oppose le transfert des compétences et le transfert des ressources. Le principe discuté en doctrine est que toute compétence transférée devrait s'accompagner des moyens de l'exercer : personnels, équipements et financements correspondants. Les collectivités font valoir qu'une compétence sans moyens est un cadeau empoisonné : elles en portent la responsabilité devant les habitants sans pouvoir l'assumer, et le service se dégrade. L'État répond que les transferts de moyens doivent être progressifs et tenir compte des capacités réelles de gestion, faute de quoi l'argent public serait mal employé. Les deux arguments sont sérieux ; le juriste doit savoir mesurer l'écart, dossier par dossier : comparer le coût complet de la compétence aux ressources effectivement transférées ou mobilisables, et proposer les ajustements — convention d'appui, échelonnement, ressources propres complémentaires — plutôt que de se contenter d'un slogan.

L'essentiel
Les compétences locales sont attribuées domaine par domaine (état civil, école de base, santé de proximité, eau, voirie…). Le point névralgique n'est pas la liste mais l'adéquation entre la compétence transférée et les moyens qui l'accompagnent : c'est elle qui décide si la décentralisation est réelle.

Exemple — Dossier de compétence fictif : l'entretien des écoles de Zambougou (chiffres d'exercice)

```
COMPÉTENCE D'ÉCOLE : entretien des écoles du premier degré
Commune fictive de Zambougou — données d'exercice étiquetées

Coût complet estimé de la compétence :
Entretien et petites réparations des bâtiments .... 4 200 000 F
Fournitures et petit matériel ..................... 1 800 000 F
TOTAL ............................................. 6 000 000 F

Ressources effectivement disponibles pour cette compétence :
Transfert reçu de l'État (dotation affectée) ..... 5 200 000 F
ÉCART À COUVRIR ................................ 800 000 F
(6 000 000 - 5 200 000 = 800 000)

Pistes raisonnées, sans tricher avec les principes :
1) Ressources propres de la commune (recettes du domaine,
produits des services) affectées par délibération.
2) Convention d'appui technique avec le service de l'État
pour les travaux spécialisés (la décision reste locale).
3) Échelonnement des travaux voté par le conseil, en
commençant par la sécurité des bâtiments.
Ce que le juriste ne fait pas : affirmer que l'écart prouve à lui
seul une illégalité — il documente, chiffre et propose.
```

À retenir

- Pour chaque domaine, le texte d'attribution dit précisément ce qui est transféré (construire, entretenir, gérer, participer) : c'est ce verbe qui répartit les charges.
- La collectivité peut gérer en direct, conventionner ou coopérer avec ses voisines ; la décision politique reste à l'organe local compétent.
- Le test de réalité d'un transfert : coût complet de la compétence comparé aux ressources effectivement transférées et mobilisables — l'écart se chiffre, puis se traite.

Exercice

Classe chacun des quatre cas fictifs suivants — compétence de la commune, compétence de l'État, ou compétence partagée à organiser par convention — et justifie brièvement : 1) Réparer la toiture de l'école primaire du village et acheter les fournitures de la cantine scolaire communale. 2) Fixer le programme national d'enseignement et organiser les examens nationaux. 3) Faire fonctionner le centre de santé communautaire : la commune entretient les bâtiments et participe au fonctionnement, tandis que les personnels soignants relèvent des services de santé de l'État. 4) Délivrer les actes de naissance et tenir les registres d'état civil de la commune.

✔ Corrigé
1) Compétence de la commune : l'entretien des écoles du premier degré et l'appui à leur fonctionnement figurent parmi les domaines transférés de proximité ; la commune décide et finance sur son budget, selon ses délibérations. 2) Compétence de l'État : les programmes et les examens nationaux relèvent de l'unité du système éducatif ; aucune collectivité ne peut définir son propre programme officiel. 3) Compétence partagée à organiser par convention : l'exemple type du transfert partiel — infrastructures et fonctionnement courant côté commune, personnels et normes techniques côté État ; sans convention écrite répartissant qui fait quoi et qui paie quoi, chacun renverra la responsabilité à l'autre en cas de panne. 4) Compétence de la commune, exercée par le maire comme officier d'état civil : la tenue de l'état civil est une fonction de proximité attribuée à la commune, dans le respect des règles nationales qui garantissent la valeur des actes sur tout le territoire. Méthode : partir du domaine, chercher le verbe du texte d'attribution (construire, entretenir, gérer, participer), puis répartir. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les finances locales : budgets et ressources des collectivités

Le budget est l'acte central de la vie d'une collectivité : préparé par l'exécutif, voté par le conseil, il autorise les recettes et les dépenses de l'exercice. Sa structure reprend la logique des finances publiques étudiée dans les cours DRO-L2-12 et DRO-L3-15 : deux sections, le fonctionnement — les dépenses courantes des services et les recettes qui les couvrent — et l'investissement — les équipements durables et leurs financements. Le budget doit être voté en équilibre réel : les recettes inscrites doivent être sincèrement évaluées et couvrir les dépenses de chaque section, l'excédent de fonctionnement — l'épargne brute — alimentant l'investissement. Cet équilibre n'est pas un détail comptable : il est contrôlé, et un budget fictivement équilibré par des recettes imaginaires expose la collectivité à de graves difficultés.

Les ressources des collectivités se rangent en grandes catégories. La fiscalité locale, d'abord, regroupe des familles d'impôts et de taxes rattachés au territoire — impositions liées au foncier et aux activités économiques locales, taxes sur certains services ou usages — dont les textes fixent l'assiette et l'encadrement, sans que ce cours ait à en donner les taux. Viennent ensuite les produits des services et du domaine : redevances des usagers, loyers des boutiques et emplacements communaux, droits de place sur les marchés. L'État ajoute ses dotations et transferts : dotations de fonctionnement, subventions d'équipement ciblées, fonds de péréquation destinés à corriger les inégalités de richesse entre territoires. Enfin, l'emprunt est possible en principe, mais il est réservé au financement de l'investissement et suppose une capacité de remboursement démontrée : on n'emprunte pas pour payer les charges courantes.

La réalité financière des collectivités est un équilibre fragile, qu'il faut décrire honnêtement des deux côtés. D'un côté, les ressources propres sont souvent faibles et difficiles à mobiliser : assiettes étroites, recouvrement incomplet, informel important

— la dépendance aux transferts de l'État est alors forte, et avec elle une autonomie financière réduite. De l'autre, les transferts jouent un rôle de péréquation indispensable entre territoires inégalement dotés, et leur régularité conditionne la continuité des services. Le travail du juriste et du gestionnaire local consiste à élargir ce qui dépend de la collectivité : connaître son patrimoine et ses redevances, recouvrer ce qui est dû, tenir un compte administratif sincère et le rendre public, afin que chaque franc de ressource propre renforce la libre administration réelle plutôt que seulement proclamée.

L'essentiel
Le budget local comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, votées en équilibre réel ; l'épargne brute fait le pont entre les deux. Ressources : fiscalité locale en familles, produits des services et du domaine, dotations et transferts de l'État, emprunt réservé à l'investissement.

Exemple — Budget communal fictif complet et bouclé de Zambougou (données d'exercice)

```
BUDGET D'ÉCOLE DE LA COMMUNE FICTIVE DE ZAMBOUGOU
(montants en francs, données d'exercice étiquetées)

SECTION DE FONCTIONNEMENT — RECETTES
Fiscalité locale (familles d'exercice) ......... 18 500 000
Dotations et transferts de l'État ............. 42 000 000
Produits des services et du domaine ............ 6 300 000
Subventions de fonctionnement reçues ........... 3 200 000
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT ................. 70 000 000

SECTION DE FONCTIONNEMENT — DÉPENSES
Personnel ..................................... 28 000 000
Fournitures et fonctionnement des services ..... 12 500 000
Entretien courant (voirie, éclairage) .......... 9 500 000
Subventions aux associations et appuis sociaux . 5 000 000
Épargne brute (transfert à l'investissement) ... 15 000 000
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT ................. 70 000 000

SECTION D'INVESTISSEMENT — RECETTES
Épargne brute transférée ....................... 15 000 000
Subvention d'équipement de l'État .............. 20 000 000
Emprunt (investissement uniquement) ............ 10 000 000
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ................. 45 000 000

SECTION D'INVESTISSEMENT — DÉPENSES
Réhabilitation de salles de classe ............. 18 000 000
Forage et adduction d'eau ..................... 12 000 000
Piste rurale (tronçon communal) ................ 9 000 000
Équipement du centre de santé .................. 6 000 000
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT ................. 45 000 000

BUDGET TOTAL ÉQUILIBRÉ : 70 000 000 + 45 000 000 = 115 000 000
```

À retenir

• L'équilibre du budget local se vérifie section par section ; les recettes doivent être sincères, pas souhaitées.

• L'épargne brute (excédent de fonctionnement) est la première ressource d'investissement de la collectivité.

• L'emprunt ne finance que l'investissement et suppose une capacité de remboursement ; jamais les dépenses courantes.

Exercice

La commune fictive de Kambara présente en fonctionnement des recettes évaluées à 30 000 000 F et des dépenses de 34 000 000 F, l'exécutif proposant de « combler la différence par l'emprunt ». Calcule l'écart, explique pourquoi la solution proposée est juridiquement vicieuse, et indique les voies régulières dont dispose le conseil pour présenter un budget en équilibre.

✔ Corrigé
L'écart est de 34 000 000 − 30 000 000 = 4 000 000 F de déficit de fonctionnement. La solution proposée est doublement vicieuse : l'emprunt est en principe réservé au financement de l'investissement, et l'utiliser pour des charges courantes reviendrait à payer les dépenses d'aujourd'hui par une dette sans équipement en contrepartie ; en outre, le budget doit être voté en équilibre réel, avec des recettes sincèrement évaluées — voter un budget structurellement déficitaire en fonctionnement, c'est voter un budget déséquilibré. Les voies régulières sont celles de tout redressement budgétaire honnête : côté dépenses, hiérarchiser et réduire les charges compressibles tout en protégeant les dépenses obligatoires ; côté recettes, vérifier la sincérité des évaluations, améliorer le recouvrement des produits et redevances dus, mobiliser le patrimoine ; et, si l'équilibre reste impossible, le signaler dans le cadre du contrôle budgétaire prévu par les textes plutôt que de le masquer. Le déficit se traite à découvert, jamais par un artifice. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le patrimoine et les marchés des collectivités

Comme l'État (voir le cours DRO-L3-13 sur le droit domanial), chaque collectivité possède un patrimoine qui se divise en deux masses. Le domaine public local regroupe les biens affectés à l'usage direct du public ou à un service public et aménagés à cette fin : la voirie communale, les places et marchés couverts ouverts à tous, les bâtiments des services publics locaux. Ces biens sont protégés par un régime d'ordre public : inaliénables et imprescriptibles tant qu'ils gardent leur affectation, ils ne peuvent être ni vendus ni cédés à des intérêts privés par simple décision de gestion. Le domaine privé, lui, rassemble les autres biens : terrains non affectés, boutiques construites pour être louées, réserves foncières. Il se gère selon des règles plus souples, proches de la gestion privée, et constitue une ressource : ses loyers et redevances alimentent le budget.

Gérer ce patrimoine est un acte de gouvernance autant que de droit. La première exigence est de le connaître : un inventaire tenu à jour, des titres et documents

conservés, des occupations autorisées par écrit et pour une durée déterminée selon les mécanismes domaniaux étudiés en DRO-L3-13. L'occupation du domaine public par un commerçant ou un artisan n'est jamais un droit acquis : elle repose sur une autorisation précaire et révocable, contre redevance, et elle doit rester compatible avec l'usage public du bien. À l'inverse, laisser le patrimoine sans inventaire ni autorisations écrites, c'est ouvrir la porte aux occupations sans titre, aux pertes de recettes et aux conflits que la collectivité découvrira trop tard. La location des biens du domaine privé suit la même discipline : bail écrit, loyer évalué sérieusement, délibération de l'organe compétent.

Pour ses travaux, fournitures et services, la collectivité passe des marchés : le régime étudié dans le cours DRO-L3-15 sur les marchés publics s'applique ici dans ses principes — libre accès des candidats, égalité de traitement, transparence des procédures, dossier écrit, commission d'évaluation, attribution motivée. L'échelle locale ne supprime pas ces exigences ; elle les adapte aux montants en cause selon les procédures prévues par les textes, sans jamais transformer un marché en arrangement de gré à gré non encadré. L'exécution suit les mêmes mécanismes que ceux de la commande publique : ordre de service, réception des travaux, décomptes, retenue de garantie lorsqu'elle est stipulée au marché, paiement après service fait. Le juriste local veille à la trace écrite complète : c'est elle qui permettra au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire de vérifier, et au conseil de rendre compte aux habitants.

L'essentiel
Le patrimoine communal se partage entre domaine public (affecté au public, inaliénable, occupations seulement autorisées et précaires) et domaine privé (gérable et louable, source de recettes). Les marchés des collectivités obéissent aux principes de la commande publique : concurrence, transparence, trace écrite.

Exemple — Dossier fictif : classement de biens et petit marché local à Zambougou

```
CLASSEMENT D'ÉCOLE (commune fictive de Zambougou)
La place du marché ouverte à tous les usagers .... DOMAINE PUBLIC
(affectée à l'usage direct du public)
La rue principale et ses trottoirs ............... DOMAINE PUBLIC
(voirie communale)
Les boutiques construites pour être louées ....... DOMAINE PRIVÉ
(revenus locatifs au budget de fonctionnement)
Une parcelle réservée pour un futur équipement ... DOMAINE PRIVÉ
(pas encore affectée à un usage public)

PETIT MARCHÉ LOCAL FICTIF : réhabilitation de la place du marché
Estimation de la commune ........................ 24 000 000 F
Offre de l'entreprise A .......................... 23 400 000 F
Offre de l'entreprise B .......................... 25 100 000 F
Offre C : dossier incomplet, écartée motivée .... —
Attribution à A (offre conforme la moins chère) .. 23 400 000 F

Exécution (données stipulées au marché fictif) :
Décompte d'exercice de 40 pour cent des travaux :
23 400 000 x 40 / 100 = 9 360 000 F
Retenue de garantie stipulée de 5 pour cent :
23 400 000 x 5 / 100 = 1 170 000 F, restituée après
la réception définitive si aucun désordre n'est signalé.
Les pourcentages ci-dessus sont des stipulations du marché
fictif, pas des règles générales.
```

À retenir

- Le classement d'un bien communal se décide par son affectation : usage direct du public ou service public aménagé → domaine public protégé ; sinon, domaine privé gérable.
- Occuper le domaine public exige une autorisation écrite, précaire et payante ; ce n'est jamais un droit de propriété pour l'occupant.
- Un marché local se prépare, se met en concurrence et s'exécute par écrit : la trace complète est la protection du conseil comme du comptable.

Exercice

Pour la commune fictive de Kambara, classe chacun des quatre biens suivants (domaine public ou domaine privé) et justifie : 1) Le cimetière communal ouvert aux inhumations des habitants. 2) Un terrain vague appartenant à la commune, sans affectation, que le conseil envisage de louer à un opérateur pour un dépôt de matériaux. 3) Le bâtiment de la mairie abritant les services communaux et l'état civil. 4) Des étals du marché couvert attribués à des commerçants contre redevance, dans un hall ouvert au public. Ajoute, pour le bien n° 2, les précautions juridiques de la location envisagée.

✔ Corrigé
1) Domaine public : bien affecté à un usage public essentiel et organisé comme tel ; il est inaliénable tant que dure l'affectation. 2) Domaine privé : aucun usage direct du public, aucune affectation à un service public ; le bien peut donc être loué et produire une recette — c'est précisément la fonction du domaine privé. 3) Domaine public : bâtiment affecté au service public communal et aménagé pour lui ; sa protection dure autant que l'affectation. 4) Domaine public pour le hall et les étals : l'ouvrage est affecté à l'usage du public ; les commerçants ne sont que des occupants autorisés, à titre précaire et contre redevance — ils n'acquièrent aucun droit de propriété ni bail commercial classique sur le domaine public. Pour la location du bien n° 2 : délibération du conseil autorisant la location et fixant les conditions, bail écrit précisant la destination (dépôt de matériaux), le loyer, la durée déterminée selon les mécanismes applicables, les charges d'entretien et l'interdiction de céder le bail sans accord ; vérifier au préalable que le terrain n'est pas déjà grevé d'une affectation ou d'une occupation sans titre, et inscrire le loyer aux recettes du budget. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le contrôle de légalité et la tutelle de l'État

La libre administration n'est pas l'indépendance : les actes des collectivités s'inscrivent dans l'ordre juridique national et l'État en contrôle la légalité. L'orientation moderne de ce contrôle, qu'il faut bien comprendre, est qu'il s'exerce a posteriori et sur la légalité, non a priori et sur l'opportunité. Concrètement, les actes les plus importants de la collectivité — délibérations, budget, marchés, décisions de l'exécutif selon les catégories prévues par les textes — sont transmis au représentant de l'État dans la circonscription, l'autorité de tutelle décrite ici par sa fonction. L'acte produit ses effets selon les mécanismes prévus, et le contrôle intervient ensuite : le représentant de l'État ne réécrit pas la décision locale, il vérifie qu'elle respecte la loi. C'est le passage historique de la tutelle-approbation au contrôle de légalité, qui distingue l'État tuteur de l'État censeur : le premier guidait la main de l'élu, le second ne peut que saisir le juge.

Le mécanisme se déroule en étapes relatives. À la réception des actes transmis, les services du représentant de l'État les examinent : compétence de l'organe, respect des procédures, conformité aux règles de fond. Si tout est conforme, l'acte suit son cours. Si une difficulté apparaît, la voie privilégiée est le dialogue : une lettre d'observations invite la collectivité à modifier ou retirer son acte, et la plupart des dossiers se règlent ainsi, sans contentieux. Si la collectivité maintient un acte que le représentant de l'État estime illégal, celui-ci peut exercer un déféré : il saisit le juge administratif, et c'est le juge — lui seul — qui peut annuler l'acte. Cette répartition est fondamentale : l'autorité de tutelle propose, le juge dispose ; le représentant de l'État n'a pas le pouvoir d'annuler lui-même une délibération.

Le contrôle de légalité sur les actes se double d'autres contrôles, à ne pas confondre. Le contrôle budgétaire vérifie notamment l'équilibre réel du budget et le respect des

dépenses obligatoires, avec le concours de la juridiction financière compétente — la chambre des comptes décrite par sa fonction — et des mécanismes d'inscription ou de règlement d'office prévus par les textes quand la collectivité ne corrige pas elle-même. Le contrôle sur les organes, enfin, couvre les situations exceptionnelles de dysfonctionnement : suspension ou dissolution d'un conseil, mesures de substitution strictement encadrées, qui restent des mécanismes d'exception et non des instruments de gestion courante. L'ensemble dessine un équilibre : une autonomie réelle, mais une autonomie dans la loi — et c'est cet équilibre, plus que la sévérité d'un contrôle particulier, qui fait la solidité d'une décentralisation.

L'essentiel
Le contrôle de l'État sur les collectivités est un contrôle de légalité a posteriori : transmission des actes, examen, dialogue par lettre d'observations, et en dernier ressort déféré au juge administratif, seul compétent pour annuler. Le représentant de l'État ne peut ni approuver à l'avance ni annuler lui-même.

Exemple — Dossier de tutelle fictif complet : les actes transmis par Zambougou (données d'exercice)

```
COMMUNE FICTIVE DE ZAMBOUGOU — CONTRÔLE DE LÉGALITÉ (école)
Actes transmis à l'autorité de tutelle sur l'exercice : 36

Sans observation (conformes) ..................... 30
Lettres d'observations suivies d'une modification
ou d'un retrait par le conseil ................. 5
Déféré au juge administratif ..................... 1
TOTAL : 30 + 5 + 1 = 36

LE DOSSIER DU DÉFÉRÉ (récit fictif) :
1) Le conseil vote une délibération créant une taxe
communale que les textes ne prévoient pas.
2) L'acte est transmis à l'autorité de tutelle.
3) Lettre d'observations : la tutelle signale qu'aucun
texte n'attribue aux communes le pouvoir de créer
cette taxe et invite le conseil à retirer l'acte.
4) Le conseil maintient sa délibération.
5) L'autorité de tutelle défère l'acte au juge
administratif. Elle ne l'annule pas elle-même.
6) Le juge examine la légalité et décide : annulation
si l'illégalité est établie.
Lecture : 35 dossiers sur 36 se règlent sans juge —
le contrôle fonctionne d'abord comme un dialogue.
```

À retenir

- Contrôle a posteriori, sur la légalité, jamais sur l'opportunité : l'État ne peut pas reprocher à une commune un choix légal qu'il juge simplement mauvais.
- La lettre d'observations est l'instrument ordinaire du contrôle ; le déféré au juge est l'exception, et l'annulation appartient au seul juge.
- Contrôle des actes, contrôle budgétaire et contrôle exceptionnel sur les organes sont trois mécanismes distincts, avec des acteurs et des effets propres.

Exercice

Le représentant de l'État, destinataire des actes de la commune fictive de Kambara, estime qu'une délibération parfaitement légale — elle respecte toutes les règles — est néanmoins inopportune, car elle engage la commune dans un équipement qu'il juge trop coûteux. Il envisage trois réactions : a) annuler lui-même la délibération ; b) refuser de « viser » l'acte pour l'empêcher de produire ses effets ; c) adresser une lettre d'observations sur la légalité et, le cas échéant, déférer l'acte au juge. Dis lesquelles de ces réactions sont ouvertes au représentant de l'État dans le cadre du contrôle de légalité, et explique pourquoi les autres sont exclues.

✔ Corrigé

Seule la réaction c est ouverte, et encore à condition de l'adosser à un grief de légalité : la lettre d'observations suppose que l'autorité de tutelle identifie une règle méconnue ; si l'acte est, comme l'énoncé le pose, parfaitement légal, il n'y a matière ni à observation fondée ni à déféré utile — le juge, saisi, constaterait la légalité de l'acte. La réaction a est exclue : le représentant de l'État ne dispose d'aucun pouvoir d'annulation des actes des collectivités ; l'annulation contentieuse appartient au juge administratif, saisi par déféré ou par tout intéressé. La réaction b est exclue pour la raison fondatrice du contrôle moderne : il est a posteriori et ne conditionne pas l'entrée en vigueur de l'acte à une approbation préalable ; refuser un « visa » reviendrait à ressusciter la tutelle d'approbation que la décentralisation a précisément remplacée. L'inquiétude financière du représentant de l'État n'est pas sans issue : elle relève du dialogue institutionnel et, si le budget devient déséquilibré, des mécanismes du contrôle budgétaire — pas d'un veto sur un acte légal. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — La participation citoyenne à la gouvernance locale

La démocratie locale ne s'épuise pas le jour de l'élection. Le conseil élu décide — c'est le cœur de la libre administration —, mais la qualité de sa décision dépend de ce que les habitants peuvent savoir, dire et vérifier entre deux élections. La participation citoyenne désigne l'ensemble des mécanismes qui organisent ce lien : information des habitants, consultation sur les projets, concertation avec les quartiers, villages et groupes concernés, et reddition des comptes par les élus. Elle repose d'abord sur la transparence : des séances du conseil en principe publiques, des délibérations et un budget accessibles, des documents administratifs communicables selon les mécanismes d'accès à l'information étudiés dans le cours DRO-L1-24. Sans information préalable, la « participation » n'est qu'une réunion où l'on découvre des décisions déjà prises.

Les mécanismes sont variés et leurs effets juridiques doivent être distingués avec soin. La consultation recueille un avis : elle éclaire le conseil, qui reste décideur et peut s'en écarter en l'assumant publiquement. La concertation va plus loin : un échange organisé, en amont du projet, avec les personnes concernées — associations de quartier, usagers d'un équipement, commerçants d'un marché — dont les

contributions peuvent modifier le projet présenté au conseil. Le budget participatif, pratique de gouvernance répandue, pousse la logique au bout dans un cadre précis : la collectivité réserve une enveloppe de son budget d'investissement à des projets proposés et hiérarchisés par les habitants, puis le conseil vote le budget qui les intègre. Dans tous les cas, la règle juridique ne change pas : c'est la délibération du conseil qui engage la collectivité ; la participation nourrit la décision, elle ne s'y substitue pas — et c'est heureux, car seule une assemblée élue et responsable peut engager durablement des fonds publics.

La participation a aussi ses conditions et ses limites, qu'un juriste doit regarder en face. Elle peut être captée par les voix les plus fortes si aucun effort n'organise la représentation des quartiers éloignés, des femmes, des jeunes ou des personnes peu à l'aise avec l'écrit ; elle peut devenir une chambre d'enregistrement si les habitants ne voient jamais le sort réservé à leurs propositions ; elle peut enfin créer des attentes que le budget ne pourra pas tenir. Une participation réussie suppose donc trois disciplines : annoncer clairement ce qui est ouvert à la discussion et ce qui ne l'est pas, rendre compte publiquement des suites données à chaque proposition, et évaluer le processus lui-même. Bien conduite, elle produit ce que la décentralisation promet depuis le début : des services plus justes, parce que décidés avec ceux qui les utilisent, et des élus plus responsables, parce qu'ils doivent expliquer leurs choix en public.

L'essentiel
La participation citoyenne organise l'information, la consultation et la concertation des habitants entre deux élections. Sa règle d'or : elle éclaire et nourrit la décision, mais c'est toujours la délibération du conseil élu qui engage juridiquement la collectivité.

Exemple — Dossier de participation fictif complet : concertation et budget participatif à Zambougou

```
COMMUNE FICTIVE DE ZAMBOUGOU — DÉROULÉ D'ÉCOLE (étapes relatives)
Étape 1 — Information : affichage du projet de budget et
des règles du jeu (enveloppe réservée, calendrier
des assemblées) à la mairie et dans les quartiers.
Étape 2 — Propositions : assemblées de quartier et de
village ; chaque proposition est écrite et chiffrée.
Étape 3 — Hiérarchisation : les habitants classent les
projets ; la commission communale vérifie la
faisabilité technique et juridique de chacun.
Étape 4 — Décision : le conseil communal délibère et
vote le budget intégrant les projets retenus.
Étape 5 — Reddition : affichage public du résultat et
du suivi de chaque projet retenu ou écarté.

ENVELOPPE PARTICIPATIVE D'EXERCICE : 12 000 000 F
Point d'eau de quartier ..... 5 500 000 F
Éclairage solaire des rues ..... 3 800 000 F
Bancs et abris du marché ..... 2 700 000 F
TOTAL : 5 500 000 + 3 800 000 + 2 700 000 = 12 000 000 F

Point de droit : l'enveloppe n'est dépensée qu'après
le vote du budget par le conseil (étape 4). L'assemblée
des habitants propose et classe ; le conseil décide.
```

À retenir

- Pas de participation sans information préalable : publicité des séances, accès aux délibérations et au budget sont le socle des autres mécanismes.
- Consultation, concertation et budget participatif produisent des avis et des priorités ; la délibération du conseil reste l'acte qui engage la collectivité.
- Une participation crédible annonce ses règles, organise la voix des groupes peu entendus et rend compte des suites données à chaque proposition.

Exercice

La commune fictive de Zambougou veut déplacer son marché hebdomadaire vers un nouveau site. Le maire propose de réunir les commerçants une fois le site choisi et les travaux commencés, « pour les informer ». Le président d'une association de commerçants exige au contraire que le choix du site soit soumis au vote des commerçants et que le conseil soit tenu de s'y conformer. Montre en quoi les deux positions sont juridiquement insuffisantes, puis propose le dispositif de participation adapté, en précisant la valeur juridique de chaque étape.

✔ Corrigé
La position du maire confond information et participation : réunir les commerçants après le choix du site et le début des travaux ne leur laisse aucune prise sur la décision ; ce n'est au mieux qu'une communication, qui nourrira la défiance. La position de l'association commet l'erreur inverse : elle demande un transfert de la décision à un groupe d'intéressés, alors que seul le conseil élu, responsable devant l'ensemble des habitants, peut engager la collectivité ; un « vote des commerçants » ne peut pas lier juridiquement le conseil. Le dispositif adapté se construit en trois temps : d'abord une concertation en amont, ouverte aux commerçants mais aussi aux riverains et aux usagers des quartiers concernés, où les sites possibles sont présentés avec leurs avantages, leurs contraintes et leurs coûts — l'avis recueilli y est consultatif mais il doit être tracé et restitué publiquement ; ensuite la délibération du conseil, qui choisit le site en connaissance de cet avis et assume publiquement les écarts éventuels avec lui ; enfin une reddition des comptes pendant la mise en œuvre : calendrier affiché, point d'étape public, traitement écrit des réclamations. Chaque étape a sa valeur : la concertation éclaire, la délibération décide, la reddition responsabilise. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Lire et vérifier un budget communal fictif (Kambara)

La commune fictive de Kambara présente le budget d'école suivant (montants en francs, données d'exercice). Fonctionnement — recettes : fiscalité locale 14 000 000 ; dotations et transferts de l'État 30 000 000 ; produits des services et du domaine 5 000 000 ; autres produits 3 000 000. Fonctionnement — dépenses : personnel 22 000 000 ; fournitures et services 10 000 000 ; entretien courant 7 000 000 ; épargne brute transférée à l'investissement 13 000 000. Investissement — recettes : épargne brute 13 000 000 ; subvention d'équipement 17 000 000. Investissement — dépenses : salles de classe 16 000 000 ; adduction d'eau 9 000 000 ; équipements divers 5 000 000. Travail demandé : 1) Vérifie l'équilibre de chaque section par le calcul. 2) Retrouve l'épargne brute par un second calcul et explique son rôle. 3) Mesure la dépendance de la commune aux transferts de l'État en fonctionnement et dis ce que cela implique pour son autonomie réelle.

✔ Corrigé du TD 1
1) Fonctionnement, recettes : 14 000 000 + 30 000 000 + 5 000 000 + 3 000 000 = 52 000 000 F. Fonctionnement, dépenses : 22 000 000 + 10 000 000 + 7 000 000 + 13 000 000 = 52 000 000 F. La section est équilibrée. Investissement, recettes : 13 000 000 + 17 000 000 = 30 000 000 F. Investissement, dépenses : 16 000 000 + 9 000 000 + 5 000 000 = 30 000 000 F. La section est équilibrée. Le budget total s'établit à 82 000 000 F et respecte l'exigence d'équilibre réel, sous réserve de la sincérité des évaluations de recettes. 2) Second calcul de l'épargne brute : recettes de fonctionnement moins dépenses courantes hors épargne, soit 52 000 000 − (22 000 000 + 10 000 000 + 7 000 000) = 52 000 000 − 39 000 000 = 13 000 000 F. On retrouve exactement le montant transféré : l'épargne brute est l'excédent dégagé par le fonctionnement, et c'est elle qui, avec la subvention d'équipement, finance l'investissement sans recourir ici à l'emprunt. 3) En fonctionnement, les transferts de l'État représentent 30 000 000 F sur 52 000 000 F de recettes, c'est-à-dire nettement plus de la moitié, contre 14 000 000 F de fiscalité locale : l'autonomie financière réelle de Kambara est donc fragile — si les transferts diminuent ou arrivent tard, les services courants sont menacés. Les leviers locaux honnêtes sont connus : mieux recouvrer la fiscalité et les redevances dues, inventorier et louer régulièrement le domaine privé, et débattre de cette dépendance devant les habitants plutôt que de la masquer par des recettes surévaluées. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — La chaîne du contrôle de légalité sur des délibérations fictives

Sur un exercice, le conseil de la commune fictive de Zambougou a transmis 24 délibérations à l'autorité de tutelle. Le bilan du contrôle est le suivant : 19 actes n'ont fait l'objet d'aucune observation ; 4 actes ont été modifiés ou retirés par le conseil après lettre d'observations ; 1 acte a été déféré au juge administratif. Travail demandé : 1) Vérifie la cohérence arithmétique du bilan. 2) Pour chaque issue, précise sa nature juridique : qui agit, sur quel fondement, avec quel effet sur l'acte. 3) Explique pourquoi l'autorité de tutelle ne pouvait pas annuler elle-même l'acte déféré, et ce qu'il advient si le juge estime l'acte légal.

✔ Corrigé du TD 2
1) Cohérence : 19 + 4 + 1 = 24 délibérations — le bilan couvre exactement l'ensemble des actes transmis, sans perte ni double compte. 2) Les 19 actes sans observation ont passé le contrôle : conformes à la loi, ils produisent pleinement leurs effets ; le silence de la tutelle n'est pas une approbation formelle, mais l'absence de grief relevé. Les 4 actes modifiés ou retirés illustrent le fonctionnement ordinaire du contrôle : l'autorité de tutelle adresse une lettre d'observations qui signale l'irrégularité relevée — incompétence, procédure méconnue, règle de fond violée — et la collectivité corrige elle-même son acte par une nouvelle délibération ; c'est un règlement par le dialogue, sans juge. L'acte déféré suit la voie contentieuse : le représentant de l'État saisit le juge administratif, qui tranchera la légalité. 3) L'autorité de tutelle ne peut pas annuler elle-même une délibération parce que le contrôle de légalité moderne est un contrôle juridictionnel par ricochet : l'administration signale et saisit, seul le juge annule — c'est la garantie qui empêche le contrôle de redevenir une tutelle d'opportunité déguisée. Si le juge estime l'acte légal, le déféré est rejeté et l'acte, qui n'a jamais cessé d'être l'acte de la collectivité, continue de produire ses effets ; la collectivité avait d'ailleurs intérêt, pendant l'instance, à mesurer le risque d'une annulation avant d'engager des dépenses irréversibles sur son fondement. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Atelier de contrôle budgétaire : traquer l'erreur dans une section d'investissement

Tu es le rapporteur de la commission des finances du conseil de la commune fictive de Zambougou. La section d'investissement du projet de budget t'est présentée ainsi : « TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT : 45 000 000 F », avec le détail suivant : épargne brute transférée 15 000 000 F ; subvention d'équipement de l'État 19 000 000 F ; emprunt 10 000 000 F. Les dépenses d'investissement, elles, s'élèvent bien à 45 000 000 F. Travail demandé : 1) Refais l'addition des recettes et quantifie l'écart éventuel. 2) Qualifie juridiquement la situation si le budget était voté en l'état. 3) Rédige les trois points de ta note au conseil : constat, risques, régularisation proposée.

✔ Attendus du TP 1
1) Addition refaite : 15 000 000 + 19 000 000 + 10 000 000 = 44 000 000 F. Le total affiché de 45 000 000 F est donc surestimé de 45 000 000 − 44 000 000 = 1 000 000 F. 2) Voté en l'état, le budget reposerait sur une recette d'investissement qui n'existe pas : l'équilibre serait fictif et la sincérité budgétaire méconnue — exactement le vice que le contrôle budgétaire est chargé de relever, et qui exposerait la collectivité à engager 1 000 000 F de dépenses sans financement réel. 3) Note au conseil — Constat : l'addition des lignes de recettes d'investissement donne 44 000 000 F et non 45 000 000 F ; l'écart de 1 000 000 F correspond vraisemblablement à la subvention d'équipement, inscrite à 19 000 000 F au lieu des 20 000 000 F attendus. Risques : budget déséquilibré en présentation, engagement de travaux non financés, observation certaine du contrôle budgétaire. Régularisation proposée : avant le vote, vérifier le montant exact de la subvention auprès du service compétent ; si elle est bien de 19 000 000 F, rééquilibrer par une dépense d'investissement réduite d'autant ou par une épargne brute augmentée si le fonctionnement le permet ; adopter ensuite le budget sur des chiffres concordants et faire figurer la correction au procès-verbal. La morale de l'atelier : en finances locales, on ne discute jamais un total avant d'avoir refait l'addition. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

On te présente trois organismes fictifs installés dans une même circonscription : a) le bureau local d'un ministère, dirigé par un fonctionnaire nommé, qui applique les instructions de son ministre et lui rend compte ; b) la mairie d'une commune, dirigée par un maire élu au sein d'un conseil élu, qui vote un budget propre et décide des équipements de proximité ; c) la délégation régionale d'une collectivité régionale, composée d'élus régionaux qui siègent pour préparer les décisions du conseil régional. Pour chacun, dis s'il relève de la déconcentration ou de la décentralisation, en appliquant les trois questions de la leçon 1 (qui décide ? pour le compte de quelle personne morale ? sous quel contrôle ?).

✔ Corrigé
a) Déconcentration : décide un agent nommé, pour le compte de l'État — seule personne morale en présence —, sous contrôle hiérarchique du ministre. C'est l'État qui se rapproche du terrain sans créer aucun pouvoir local autonome. b) Décentralisation : décide un conseil élu, pour le compte de la commune, personne morale distincte dotée d'un budget propre, sous le seul contrôle de légalité de l'État. Les trois critères sont réunis. c) Décentralisation, malgré l'apparence d'une simple antenne : la délégation est composée d'élus d'une collectivité existante et prépare les décisions de son conseil ; elle ne crée ni un service de l'État ni une personne morale nouvelle, elle prolonge l'organisation interne de la collectivité régionale — à condition, bien sûr, que les décisions engageantes restent prises par le conseil lui-même, car une délégation d'élus ne peut pas délibérer à la place de l'assemblée. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

La commune fictive de Zambougou possède une boutique sur son domaine privé, louée par bail écrit à un commerçant pour 25 000 F par période mensuelle. 1) Calcule la recette locative attendue sur un exercice complet de douze périodes mensuelles. 2) À quelle section du budget cette recette doit-elle être inscrite, et pourquoi ? 3) Un élu propose de céder gratuitement la boutique à un proche « pour encourager le commerce local » : donne deux objections juridiques à cette proposition.

✔ Corrigé
1) Recette attendue : 25 000 x 12 = 300 000 F pour l'exercice complet. 2) C'est un produit du domaine, donc une recette de fonctionnement : le loyer rémunère l'usage courant d'un bien, il sert à couvrir les charges courantes des services ; ce n'est ni une recette d'investissement ni un produit de cession, la commune restant propriétaire. 3) Première objection : le patrimoine communal, même privé, ne se distribue pas — la cession gratuite d'un bien de la collectivité sans contrepartie ni fondement légal appauvrit la commune et méconnaît les règles de gestion du domaine, qui exigent une décision de l'organe compétent et une contrepartie sérieuse pour toute aliénation régulière. Deuxième objection : la faveur faite à un proche, en dehors de tout critère objectif ouvert aux autres commerçants, viole l'égalité de traitement et expose la décision au contrôle de légalité comme au reproche de gestion intéressée des élus. Encourager le commerce local est un objectif légitime, mais il se poursuit par des dispositifs généraux et délibérés — aménagement d'une zone d'activités, tarifs de location publics et identiques pour tous — jamais par un don déguisé à une personne choisie. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

La petite commune fictive de N'Gara présente, en fonctionnement, les recettes suivantes (données d'exercice) : fiscalité locale 9 500 000 F ; dotations de l'État 24 000 000 F ; produits des services et du domaine 5 000 000 F. Ses dépenses obligatoires et courantes s'élèvent à 31 000 000 F. 1) Calcule le total des recettes et la marge

dégagée. 2) La marge peut-elle financer un petit équipement ? À quelle condition de section ? 3) La commune peut-elle, à la place, utiliser cette marge pour augmenter durablement les indemnités et les charges de personnel ? Discute.

✔ Corrigé
1) Total des recettes : 9 500 000 + 24 000 000 + 5 000 000 = 38 500 000 F. Marge dégagée : 38 500 000 − 31 000 000 = 7 500 000 F — c'est l'épargne brute de la commune, l'excédent du fonctionnement sur les charges courantes. 2) Oui : l'épargne brute est précisément la ressource qui alimente la section d'investissement ; transférée régulièrement, elle peut financer un petit équipement ou constituer l'apport communal qui complète une subvention d'équipement. La condition de section est qu'elle soit bien inscrite comme transfert du fonctionnement vers l'investissement dans le budget voté, et non dépensée en marge des documents budgétaires. 3) La discussion doit être honnête : juridiquement, les charges de personnel relèvent du fonctionnement et une marge dégagée peut, dans l'équilibre du budget voté, financer des dépenses courantes ; mais économiquement et en bonne gouvernance, transformer un excédent ponctuel en charges permanentes est imprudent — si les recettes baissent l'exercice suivant, la commune se retrouve avec des dépenses incompressibles et un fonctionnement déséquilibré, sans plus aucune épargne pour investir. La règle de prudence enseignée dans ce cours : les excédents financent d'abord l'investissement et la réserve de sécurité ; les charges durables ne s'augmentent qu'adossées à des recettes durables et démontrées. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une collectivité réelle, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La décentralisation se distingue de la déconcentration parce qu'elle…

   A) rapproche les services de l'État des habitants

   B) transfère des compétences à des collectivités dotées de la personnalité juridique et d'organes élus

   C) supprime tout contrôle de l'État sur les décisions locales

2. La libre administration des collectivités territoriales signifie qu'elles…

   A) peuvent ignorer les lois nationales qui les gênent

   B) sont indépendantes de l'État

   C) s'administrent elles-mêmes par leurs conseils élus, dans les compétences que la loi leur attribue

3. Dans une commune, l'organe qui engage juridiquement la collectivité par ses votes est…

   A) le conseil communal, par ses délibérations

   B) le maire, par ses opinions en réunion

   C) le représentant de l'État, par son visa

4. Entre la région, le cercle et la commune, les relations sont…

A) hiérarchiques : la région commande aux deux autres

B) sans hiérarchie : chacune exerce ses compétences et coopère par convention

C) de tutelle : le cercle approuve les actes des communes

5. Un transfert de compétences sans transfert de moyens pose le problème suivant…

A) il est automatiquement illégal dans tous les cas

B) il enrichit la collectivité sans charge nouvelle

C) la collectivité porte la responsabilité du service sans pouvoir réellement l'assurer

6. Parmi les biens suivants, lequel relève du domaine public communal ?

A) La voirie communale ouverte à la circulation de tous

B) Une parcelle sans affectation louée à un commerçant

C) Les réserves foncières de la commune

7. L'équilibre réel du budget local exige que…

A) les dépenses dépassent légèrement les recettes pour stimuler l'activité

B) l'emprunt finance les dépenses courantes en cas de besoin

C) chaque section soit équilibrée avec des recettes sincèrement évaluées

8. Dans le contrôle de légalité, l'annulation d'une délibération illégale appartient…

A) au représentant de l'État qui a reçu l'acte

B) au juge administratif saisi par déféré

C) au maire, invité à s'autocensurer

9. Le budget participatif a pour effet juridique que…

A) les projets classés par les habitants sont intégrés au budget voté par le conseil, qui reste le décideur

B) les habitants adoptent eux-mêmes le budget de la commune

C) le conseil perd son pouvoir budgétaire sur l'enveloppe réservée

10. L'épargne brute d'une collectivité est…

A) la trésorerie dormante à ne jamais utiliser

B) l'excédent du fonctionnement, qui finance l'investissement

C) un emprunt déguisé auprès des fournisseurs

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Déconcentration = aménagement interne de l'État ; décentralisation = personnes morales distinctes administrées par des élus, sous contrôle de légalité.

2. Réponse C — La libre administration est une autonomie dans la loi : ni souveraineté, ni indépendance, mais une décision locale réelle dans un cadre national.

3. Réponse A — La délibération du conseil est l'acte décisionnel ; l'exécutif prépare et exécute, la tutelle contrôle sans viser au préalable.

4. Réponse B — Aucune collectivité n'exerce de tutelle sur une autre ; les projets communs passent par la coopération et les conventions.

5. Réponse C — C'est le débat classique compétences-ressources : l'écart entre coût complet de la compétence et moyens transférés se chiffre et se traite, dossier par dossier.

6. Réponse A — Affectation à l'usage direct du public → domaine public protégé ; les biens loués ou en réserve relèvent du domaine privé.

7. Réponse C — Équilibre section par section et sincérité des évaluations ; l'emprunt est réservé à l'investissement.

8. Réponse B — La tutelle signale et saisit ; seul le juge annule. C'est la garantie qui sépare le contrôle de légalité de l'ancienne tutelle d'approbation.

9. Réponse A — La participation propose et hiérarchise ; la délibération du conseil engage la collectivité et rend la dépense possible.

10. Réponse B — Épargne brute = recettes de fonctionnement moins dépenses courantes ; c'est la première ressource d'investissement de la collectivité.

Résumé — les notions importantes

• Décentralisation : des collectivités, personnes morales distinctes, administrées librement par des conseils élus ; la déconcentration n'est qu'une organisation interne de l'État.

• La libre administration, principe constitutionnel, s'exerce dans les compétences attribuées par la loi ; en miroir, la tutelle ne peut pas aller au-delà des textes.

• Communes, cercles et régions se distinguent par leurs fonctions dominantes — proximité, coordination, développement — sans aucune hiérarchie entre eux.

• Le conseil délibère et engage la collectivité ; l'exécutif prépare, exécute et ordonnance ; le statut des élus équilibre protection et responsabilité.

• Compétences transférées : des domaines précis, des verbes précis (construire, entretenir, gérer, participer), et un test permanent d'adéquation avec les ressources.

• Budget local : fonctionnement et investissement équilibrés séparément, recettes sincères, épargne brute en pont, emprunt réservé à l'investissement.

• Patrimoine : domaine public affecté et inaliénable, domaine privé gérable et productif de recettes ; marchés locaux soumis aux principes de la commande publique.

• Contrôle de légalité a posteriori : transmission, observations, déféré au juge — seul juge de l'annulation ; la participation citoyenne éclaire la décision sans jamais s'y substituer.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les 2 grands principes de la DECENTRALISATION

Chaîne : Fonctionnaire territorial · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Une synthèse claire des principes qui fondent la décentralisation : le point de départ idéal avant la leçon 1, pour fixer les notions d'autonomie locale et de transfert de compétences. Le cadre présenté est général ; confronte-le toujours aux textes maliens

en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=0IMsmn_DnnE

Leçon 1 — Cours de droit Déconcentration vs Décentralisation

Chaîne : Éditions Pamplemousse (Magazine) · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un cours de droit qui oppose méthodiquement déconcentration et décentralisation — définitions, acteurs, effets — exactement la distinction qui ouvre ce cours et que l'exercice de la leçon 1 entraîne.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZm95MAoudI

Leçon 5 — Les budgets locaux ? Attends j't'explique !

Chaîne : Vie publique · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La chaîne du service public d'information Vie publique explique comment se préparent et se votent les budgets locaux, d'où viennent les recettes et à quoi servent les dépenses : le compagnon direct de la leçon 5 et de son budget fictif bouclé.

https://www.youtube.com/watch?v=4LptB2QgKPE

Leçon 7 — Contrôle de légalité : comment l'État surveille les collectivités territoriales pour vos concours

Chaîne : Flash FPT · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une fiche de révision dynamique sur le contrôle de légalité : transmission des actes, observations, déféré au juge — la mécanique complète de la leçon 7, présentée dans un cadre français à transposer avec prudence aux textes maliens.

https://www.youtube.com/watch?v=3eJYuWbLRH8

Leçon 8 — Budget participatif : l'OIDP forme une nouvelle génération de facilitateurs africains

Chaîne : Actu7News(A7N) · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un reportage sur une formation africaine de facilitateurs du budget participatif organisée par l'Observatoire international de la démocratie participative : il montre concrètement la pratique étudiée à la leçon 8, ses acteurs et ses exigences de méthode.

https://www.youtube.com/watch?v=aLOwZ-xiw0Y

Sources et références

- La Constitution et les textes en vigueur relatifs à l'organisation, aux compétences et au régime financier des collectivités territoriales du Mali — nommés ici en général, à consulter dans leur version officielle à jour auprès des sources de l'État (Journal officiel et administrations compétentes).
- Les guides et documents de formation sur la gestion communale et la gouvernance locale publiés par les institutions d'appui aux collectivités et les centres de formation des élus locaux — demander les éditions à jour.
- Cours DRO-L2-12 de cette bibliothèque (organisation administrative de l'État : déconcentration, services déconcentrés, finances publiques de base), le socle de ce cours d'approfondissement.

• Cours DRO-L1-24 de cette bibliothèque (libertés publiques et accès à l'information), pour les mécanismes de transparence et d'accès aux documents qui fondent la participation citoyenne.

• Cours DRO-L3-13 (droit foncier et domanial) et DRO-L3-15 (droit des marchés publics au Mali) de cette bibliothèque, pour le régime des biens des collectivités et la passation de leurs marchés.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !